

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1283/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นายอุบล สัมฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา

ผู้ตายกับจำเลยเคยมีสาเหตุกันเนื่องจากผู้ตายแบ่งเงินจากการขายรถจักรยานยนต์ที่ลักมาให้จำเลยน้อยและพุดจาตุฎกจำเลยเสมอ วันเกิดเหตุผู้ตายกับจำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกันเนื่องจากจำเลยลวงผู้ตายว่ามีผู้สนใจจะซื้อรถจักรยานยนต์ เมื่อถึงที่เกิดเหตุจำเลยใช้อาวุธปืนที่พาติดตัวไปยิงผู้ตายในลักษณะจ่อยิงด้านหลัง แล้วลากศพไปทิ้งไว้ในป่า และนำรถจักรยานยนต์ไปซ่อนไว้ ก่อนเกิดเหตุไม่ปรากฏว่าจำเลยทะเลาะกับผู้ตาย เช่นนี้แสดงว่าจำเลยได้วางแผนเตรียมการที่จะฆ่าผู้ตายไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงฟังได้ว่าจำเลยฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนลูกซองพกขนาด ๑๒ ไม่มีเครื่องหมายของเจ้าพนักงานประทับกับกระสุนปืนลูกซองขนาดเดียวกัน ไปในเมือง หมู่บ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาต กับได้ใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายไพรซ์ แสงใส แก้ว ๑ นัด จนถึงแก่ความตายโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๓๗๑ และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๓๗๑ และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๙๗๙ ตรีของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยคือคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้ตาย ขณะเกิดเหตุคดีนี้จำเลยกับผู้ตายต่างขับซึ่รถจักรยานยนต์ของกลางทั้งสองคันมุ่งหน้าจะไปทางจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากจำเลยหลงผู้ตายว่ามีผู้สนใจจะซื้อรถจักรยานยนต์ของกลาง เมื่อถึงบริเวณสถานที่เกิดเหตุจำเลยก็ใช้อาวุธปืนของกลางที่มีและพาติดตัวไปยิงผู้ตายในลักษณะจ่อยิงด้านหลังประชิดตัวผู้ตาย แล้วลากเอาศพผู้ตายไปทิ้งไว้ในป่าจากนั้นก็นำเอารถจักรยานยนต์ของกลางไปซ่อนไว้ ทั้งที่ก่อนเกิดเหตุขณะที่อยู่บ้านนายเฉลิมก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ตายแต่อย่างใดเลยเช่นนี้จึงเชื่อได้ว่าก่อนเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยได้วางแผนเตรียมการที่จะฆ่าผู้ตายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว สาเหตุเพราะผู้ตายแบ่งเงินจากการขายรถจักรยานยนต์ที่ลักมาให้จำเลยน้อยและพูดจาดูถูกจำเลยเสมอ ดังที่จำเลยให้การรับสารภาพไว้ตามบันทึกคำให้การของจำเลยเอกสารหมายเลข จ.๑๖ คดีจึงรับฟังได้ว่าจำเลยได้ฆ่าผู้ตายดดยไตร่ตรองไว้ก่อน

พิพากษายืน.

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายอรรถพ จุฬานิพัธ์พันธ์
ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ น้าประเสริฐ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>